ولو مظاهرا منها فى الاظهر وهذا ينافى ما قاله فى الشرح وفى المظاهر منها رايتان الاظهر أن لا يحل لها تغسيله فجعل الاظهر عدم الحل (قوله أو الى ما لا يحل مسه والنظر اليه بيقاء العدة) لعل فى العبارة تحريفا من الناسخ وصوابها او ايلاء لحل مسه والنظر اليه بيقاء العدة قال فى الشرح والايلاء لا يحرم وطأها فتغسله اه فهذا يقتضى عطف الايلاء على ما قبله لمشاركته له فى الحكم وقال ايضا والمرأة تغسل زوجها لحل مسه والنظر اليه بيقاء العدة اه وهذا يقتضى التعليل لقوله تغسله فتأمل (قوله فلو ولدت) اى امرأته التى توفى عنها هو محترز قوله معتدة (قوله أو كانت مبانة) محترز قوله ولو معتدة من رجعى (قوله أو رضاع) بان ارضعت ضرتها الصغيرة (قوله أو صهرية) كأن مست ابنه أو اباه بشهوة والاصل فى تغسيل الزوجة زوجها ما روى عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا نساؤه ومعنى ذلك أنها لم تكن عالمة وقت وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم باباحة غسل المرأة زوجها ثم علمت بعد ذلك وروى أن ابا بكر الصديق رضى الله تعالى عنه أوصى الى امرأته اسماء بنت عميس أنها تغسله بعد وفاته وهكذا فعل أبو موسى الاشعرى رضى الله عنه ولان اباحة الغسل مستفادة بالنكاح فتبقى ما بقى النكاح والنكاح باق بعد الموت الى انقضاء العدة (قوله فانه لا يغسل زوجته) وكذا لا يممها ولا يمنع من النظر اليها فى الاصح تنوير (قوله لانقطاع النكاح) بانعدام محله فصار الزوج اجنبيا واعتبر بملك اليمين حيث لا ينتقض عن المحل بموت المالك ويبطل بموت المحل فكذا هذا وقالت الائمة الثلاثة يجوز لان عليا غسل فاطمة رضى الله عنها قلنا وروى أنها غسلتها ثم أيمن ولو ثبت ان عليا غسلها فهو محمول على بقاء الزوجية لقوله صلى الله عليه وسلم كل سبب ونسب ينقطع بالموت الا سببى ونسبى مع أن ابن مسعود رضى الله عنه أنكر عليه فقال له أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان فاطمة زوجتك فى الدنيا والآخرة فدعواه الخصوصية دليل على أنه كان معروفا بينهم أن الرجل لا يغسل زوجته (قوله يممها) اى زوجها (قوله بخلاف الاجنبى) اى فانه يلف يده بخرقة ويممها مع كف بصره عن ذراعيها الا أن تكون امة فلا تحتاج الى حائل (قوله وهو كأم الولد) لا تغسله ولا يغسلها وكذا المكاتبة لزوال ملكه عن الامة والمكاتبة الى الورثة وبطلانه فى ام الولد والمدبرة لعتقهما بالموت فان قيل ام الولد تعتد منه فينبغى أن تلحق بالزوجة قلنا عدتها لم تجب قضاء لحقه بل للتعرف عن براءة الرحم فان قيل هلا اكتفى بحيضة كما فى استبراء الامة قلنا عدة ام الولد وجبت بزوال الفراش فأشبهت عدة النكاح (قوله المحارم) الاولى حذفه للتصريح به فى قوله بعد وان وجد ذو رحم محرم (قوله يممها) فعل ماض وفى نسخة بالمضارع والمناسب عليها اثبات النون (قوله وكن محارمه) الاولى غير محارمه (قوله بخرقة) راجع الى الصورتين الا أن تكون المرأة امة فلا تحتاج الى حائل (قوله كالنظر) اى بجواز النظر اليها اى الى أعضاء التيمم منها اى الكائنة منها وقوله له متعلق بالجواز المقدر (قوله وكذا الخنثى المشكل) اى ولو مراهقا والا فهو كغيره فيغسله الرجال والنساء در (قوله لم يشتهيا) قال فى الدر من شروط الصلاة عن السراج لا عورة للصغير جدا ثم ما دام لم يشته فقبل ودبر ثم تغلظ الى عشر سنين ثم بالغ وفى

أو الى ما لا يحل مسه والنظر اليه بيقاء العدة فلو ولدت عقب موته وانقضت عدتها من رجعى أو كانت مبانة أو حرمت بردة او رضاع أو صهرية لا تغسله (بخلافه) اى الرجل فانه لا يغسل زوجته لانقطاع النكاح واذا لم توجد امرأة لتغسيلها يممها وليس عليه غض بصره عن ذراعيها بخلاف الاجنبى وهو (كأم الولد) والمدبرة والقنة (لا تغسل سيدها) ويممه بخرقة (ولو ماتت امرأة مع الرجال) المحارم وغيرهم (يمموها كعكسه) وهو موت رجل بين النساء وكن محارمه يممنه (بخرقة) تلف على يد الميمم الاجنبى حتى لا يمس الجسد ويغض بصره عن ذراعى المرأة ولو عجوزا (وان وجد ذو رحم محرم يمم الميت ذكرا كان أو انثى (بلا خرقة) لجواز مس اعضاء التيمم للمحرم بلا شهوة كالنظر اليها منه له (وكذا الخنثى المشكل يمم فى ظاهر الرواية) وقيل يجعل فى قميص لا يمنع وصول الماء اليه (ويجوز للرجل والمرأة تغسيل صبى وصبية لم يشتهيا) لانه ليس لاعضائهما حكم العورة